

ABSCHIEBUNG Die Bundesregierung will Entschlossenheit zeigen und schiebt Hunderte Asylbewerber ab.
Bleibt der Rechtsstaat auf der Strecke?

ABSCHIEBUNG; Die Bundesregierung will Entschlossenheit zeigen und schiebt Hunderte Asylbewerber ab. Bleibt der Rechtsstaat auf der Strecke?

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

19. Juli 2018

Copyright 2018 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK;ABSCHIEBUNG; S. 6; Ausg. 30

Length: 2017 words

Byline: Martin Klingst

Jochen Bittner

Mohamed Amjahid

Ruth Eisenreich

Paul Middelhoff

Body

Mohamed Amjahid

Jochen Bittner

Ruth Eisenreich

Martin Klingst

Paul Middelhoff

VON MOHAMED AMJAHID, JOCHEN BITTNER, RUTH EISENREICH, MARTIN KLINGST UND PAUL MIDDELHOFF

Die Bundesregierung will stark wirken und schiebt deshalb Hunderte Asylbewerber ab. Doch die öffentliche Inszenierung fordert einen hohen Preis: Die Rechtsstaatlichkeit ist in Gefahr

ABSCHIEBUNG Die Bundesregierung will Entschlossenheit zeigen und schiebt Hunderte Asylbewerber ab. Bleibt der Rechtsstaat auf der Strecke?

Das Untersuchungsgefängnis Gurjani liegt nur ein paar Minuten vom Regierungsviertel von Tunis entfernt, der Hauptstadt Tunesiens. Gefangene, die dort einsaßen, berichten seit Jahren Ungeheuerliches. Es werde »mit Eisenstangen auf Menschen eingeschlagen«, und Sicherheitsbeamte brächen gezielt Knochen, um Verdächtige in U-Haft zu Geständnissen zu zwingen. Einer schilderte, wie ihn zwei Gefängniswärter bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt hätten. Bilder seines Körpers zeigten tiefe Wunden, Blutergüsse und deformierte Gliedmaßen. Eine unabhängige Untersuchung gab es in keinem der Fälle.

Seit ein paar Tagen sitzt ein neuer Häftling in Gurjani ein. Sein Name ist Sami A., er ist gebürtiger Tunesier und lebte über zwanzig Jahre lang in Deutschland. Den Behörden gilt er als Ex-Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden, sie stufen ihn als islamistischen Gefährder ein. Bis Mitte Juni wohnte Sami A. gemeinsam mit seiner Frau und vier Kindern in Bochum, wo er sich jeden Tag bei der Polizei melden musste. Dann wurde er festgenommen und in ein Abschiebegefängnis gebracht. Am vergangenen Freitagmorgen flog ihn die Bundespolizei an Bord einer Chartermaschine vom Typ Challenger 604 zurück in sein Heimatland.

Laut mehreren Gerichtsurteilen war Sami A. zwar »vollziehbar ausreisepflichtig«. Doch ebenso viele Gerichtsbeschlüsse hatten über all die Jahre auch festgestellt, dass ein Abschiebehindernis besteht: die Gefahr der Folter. An dieser Rechtslage hatte sich nichts verändert. Trotzdem ließ der NRW-Integrationsminister Joachim Stamp den Tunesier außer Landes fliegen.

Eine Regierung, die sich über die Justiz hinwegsetzt, das wäre der vorläufige Höhepunkt einer ganzen Reihe von politischen Überkompensationen, zu denen sich Bundes- und Landespolitiker offenbar gedrängt fühlen, wenn über Abschiebungen entschieden werden muss.

Mit einer Inszenierung begann es, mit Zynismus ging es weiter. Nun steht der Verdacht der Justizverachtung im Raum.

Die Inszenierung: Hubschrauber, Ketten, Maschinengewehre

An einem Tag Anfang Juni geht über der Innenstadt von Wiesbaden ein Hubschrauber in den Sinkflug. Er landet auf dem Gelände der örtlichen Polizeidirektion, wo vermummte Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen sowie eine Gruppe Journalisten bereits auf ihn warten. Während die Rotorblätter langsam ausdrehen, heben die Beamten einen schmalen jungen Mann aus der Maschine. Seine Hände und Füße liegen in Ketten. Es ist Ali B., 21 Jahre alt, im Nordirak geboren. Zwei Jahre lebte er mit seiner Familie in Wiesbaden, 2015 waren sie als Flüchtlinge eingereist. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Ali B., die 14-jährige Susanna F. vergewaltigt und umgebracht zu haben. Dass er nun, nur wenige Stunden nach seiner Festnahme, von SEK-Beamten der Presse vorgeführt wird, ist eine nachgeholtte Machtdemonstration. Die Botschaft: Seht her, einer, der so etwas tut, muss mit der ganzen Härte des Staates rechnen, vor allem, wenn er als Asylbewerber ins Land gekommen ist.

Ali B. hat den Mord an Susanna mittlerweile gestanden, die Vergewaltigung bestreitet er. Kurz nach der Tat hatte sich B. mit seinen Eltern und fünf Geschwistern in den Irak abgesetzt, sie waren von Düsseldorf über Istanbul zurück nach Kurdistan geflogen. Es war eine Mehrfachblamage für die Behörden. Warum waren die abgelehnten Asylbewerber überhaupt noch in Deutschland? Warum landete ihre Akte nicht ganz oben auf dem Stapel der Ausländerbehörde, nachdem Ali B. und mindestens zwei seiner Brüder es schon mehrfach mit der Polizei zu tun gehabt hatten: wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Raub. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft sogar wegen eines weiteren Verbrechens gegen Ali B. und einen seiner Bekannten; sie sollen noch vor dem Mord an Susanna ein 11-jähriges Mädchen vergewaltigt haben.

Nach der peinlichen Ausreise der Familie B. ging plötzlich alles ganz schnell. Innerhalb kurzer Zeit fanden die Kurden Ali B. und setzten ihn in ein Flugzeug. In Deutschland stieg Dieter Romann in die Maschine, der Präsident der Bundespolizei, um Ali persönlich im Empfang zu nehmen. Ein Reporter der *Bild*-Zeitung saß ebenfalls im Flieger. Der Staat drängte ins Rampenlicht, die Durchgreifer schafften sich ihre Bühne. *Bild* feiert den Bundespolizeichef als »Helden-Polizisten«, Seehofer und Merkel loben die schnelle Rückholung.

ABSCHIEBUNG Die Bundesregierung will Entschlossenheit zeigen und schiebt Hunderte Asylbewerber ab. Bleibt der Rechtsstaat auf der Strecke?

Die Festnahme und die Auslieferung nach Deutschland waren in der Sache wohl in Ordnung. Anders als im Fall des Tunesiers Sami A., der nicht hätte abgeschoben werden dürfen, hätte mit dem Iraker Ali B. ein mutmaßlicher Krimineller längst zurück in seine Heimat gebracht werden können, ja müssen. Doch die Art seiner Rückholung war eben nicht nur ein juristischer Akt, sondern vor allem ein kommunikativer. Was die Frage aufwirft: Seit wann hat der Staat sich zu inszenieren, statt einfach nur zu funktionieren?

Der Zynismus: 69 abgeschobene Afghanen zum Geburtstag

Der CSU-Innenminister Horst Seehofer hat sich an die Spitze des Projekts »Asylwende« gesetzt: Er gibt den entschlossenen Grenzschränker und Chef-Abschieber. Aber ist es noch notwendige Härte oder schon menschliche Verhärtung, wenn der Innenminister sich darüber freut, dass auf einmal besonders viele Menschen abgeschoben werden? Ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag Anfang Juli, sagt Seehofer, seien 69 Menschen nach Afghanistan zurückgeführt worden - »das war von mir nicht so bestellt«. Ein zynischer Witz auf Kosten derer, die zurück in ein unbestritten gefährliches Land mussten.

Einen Tag später wurde bekannt, dass einer der 69 Abgeschobenen sich nach seiner Ankunft in Kabul das Leben genommen hatte. Jamal Nasser M., ein 23-Jähriger, war als unbegleiteter Minderjähriger nach Hamburg gekommen und hatte acht Jahre lang dort gelebt. Die Behörden wussten, dass er wegen psychischer Probleme in Behandlung war. Er wurde abgeschoben, weil er mehrmals rechtskräftig zu Jugend- und Geldstrafen verurteilt wurde.

Während kaum ein Politiker bestreitet, dass es in den vergangenen Jahren mehr Abschiebungen hätte geben können und müssen, scheint jetzt Aktionismus an die Stelle von Sorgfalt und Umsicht zu treten. Es häufen sich Beschwerden von Helfern und Arbeitgebern, dass ausgerechnet solche abgelehnten Asylbewerber aus dem Land gebracht werden, die besonders gut integriert gewesen seien.

Offenbar nehmen die Behörden bei Abschiebungen auch wenig Rücksicht auf gesundheitliche Probleme. Einer der 69 Afghanen, auch er mit Job und Wohnung, soll laut *Süddeutscher Zeitung* direkt aus der Psychiatrie abgeholt und zum Flugzeug gebracht worden sein. Er hatte sich aufgrund von Depressionen behandeln lassen. Ärzte beklagen, dass Flüchtlinge trotz ernster Erkrankungen nicht mehr vor Abschiebungen geschützt seien.

Der 20-jährige Afghane Nasibullah S. wurde laut Informationen des NDR sogar offenkundig rechtswidrig nach Kabul abgeschoben. Sein Asylverfahren sei noch nicht beendet gewesen, er habe noch vor dem Verwaltungsgericht in Greifswald vorsprechen sollen. Dort wäre dann über seinen Aufenthaltsstatus entschieden worden. Offenbar hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fehlerhafte Daten an die zuständige Ausländerbehörde in Mecklenburg-Vorpommern weitergeleitet.

Die Justizverachtung: Nur weg mit dem »Bin-Laden-Leibwächter«

Auch der mutmaßliche ehemalige Bin-Laden-Leibwächter, der Tunesier Sami A., hätte nach geltendem Recht nicht abgeschoben werden dürfen. Wem Folter droht, der hat in Deutschland Anspruch auf Schutz - egal, wessen er verdächtigt wird. So will es das Grundgesetz. Haben in seinem Fall politischer Druck und zunehmendes öffentliches Unverständnis über rechtsstaatliche Grundsätze obsiegt? Der Ärger über seine Geschichte mag verständlich sein - fehlender Respekt einer Landesregierung vor der Justiz wäre dennoch skandalös.

Im September 1997 reist der damals 21-jährige Sami A. zum Studium nach Deutschland ein und erhält eine Aufenthaltserlaubnis. Achteinhalb Jahre später, im März 2006, wird eine Verlängerung dieser Erlaubnis abgelehnt und der Tunesier wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ausgewiesen. Der Grund: Ein Zeuge hat in einem Terrorprozess ausgesagt, Sami A. sei mit ihm Ende 1999, Anfang 2000 von Deutschland über Saudi-Arabien und Pakistan weiter nach Afghanistan gereist. Dort habe sich A. militärisch ausbilden lassen und einige Monate lang für Osama bin Laden gearbeitet.

Seit 2006 ist Sami A. zur Ausreise verpflichtet. Doch kann er all die Jahre nicht abgeschoben werden, weil die Gerichte befürchten, er könnte in Tunesien gefoltert werden. In regelmäßigen Abständen behauptet das Bamf, die

ABSCHIEBUNG Die Bundesregierung will Entschlossenheit zeigen und schiebt Hunderte Asylbewerber ab. Bleibt der Rechtsstaat auf der Strecke?

politischen Verhältnisse in Tunesien hätten sich zum Besseren gewendet, und widerruft das Abschiebeverbot. Jedes mal wehrt sich Sami A. - und bekommt recht.

In den vergangenen Monaten aber erhöhte sich der Druck auf die zuständigen Behörden: Alle drängten jetzt auf seine Abschiebung, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp, und, allen voran, Innenminister Seehofer. Jeden Morgen, heißt es im Berliner Ministerium, fragte der CSU-Mann seine Beamten als Erstes, wann Sami A. endlich in ein Flugzeug nach Tunesien gesetzt werde. Selbst auf Sitzungen, in denen es um ganz andere Themen ging, soll der Minister immer wieder die besondere Dringlichkeit gerade dieser Abschiebung betont haben. Wurde Sami A. am 13. Juli in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Tunesien gebracht, weil der Druck am Ende übermächtig geworden war? Sami A. teilt der *ZEIT* über seinen tunesischen Anwalt mit: »Die Polizisten erklärten mir, dass die Anordnung zu meiner Abschiebung von ganz oben komme.«

Noch am Abend vor dem Abflug hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen beschlossen, dass eine Rückführung wegen der Foltergefahr nicht möglich ist. Doch dieser Beschluss des Verwaltungsgerichts erreichte das Bamf und die Ausländerbehörde erst am nächsten Morgen, als die Maschine mit Sami A. schon gestartet war. Unstreitig ist, dass die Verwaltungsrichter nichts von diesem Flug erfahren hatten, obwohl sie das Bamf zuvor über den laufenden Prozess benachrichtigt und mehrfach gebeten hatten, von einer Abschiebung Abstand zu nehmen und sie rechtzeitig über bevorstehende Flüge zu informieren. Das Bamf teilte lediglich mit, dass ein bereits für den 12. Juli angesetzter Abschiebeflug gestrichen worden sei. Alles andere wurde verschwiegen: Dass bereits am 9. Juli das Charterflugzeug für den 13. Juli gebucht wurde. Dass die Vorbereitungen längst liefen und Horst Seehofer und ebenso der NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp frühzeitig Bescheid wussten.

Die Richter sehen darin einen »schwerwiegenden Vertrauensbruch« und eine »Aushöhlung des Rechtsstaats«. Denn die Behörden müssen den Gerichten folgen, nicht andersherum. Minister Stamp beruft sich darauf, dass eine andere Kammer des Verwaltungsgerichts die Abschiebungsandrohung der Ausländerbehörde gegen Sami A. für rechtmäßig erklärt habe. Doch rechtmäßig war sie all die Jahre. Nur durfte sie wegen des Folterverbots nicht vollzogen werden.

In tunesischen Regierungskreisen, insbesondere im Innenministerium in Tunis, zeigt man sich irritiert über die deutsche Abschiebepaxis. Einerseits fordere die Bundesregierung höchste Standards für Menschenrechte und Rechtsstaat ein, andererseits breche der deutsche Staat die eigenen Regeln und missachte Gerichte. Das passe nicht zusammen, heißt es aus dem tunesischen Innenministerium.

Hätte abgeschoben werden können: Der Iraker Ali B.

Hätte nicht abgeschoben werden dürfen: Sami A.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: POLITIK (91%); ABSCHIEBUNG (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (90%); VERHAFTUNGEN (90%); BEAMTE (89%); GEFÄNGNISSE (89%); POLIZEIKRÄFTE (87%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (79%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); MORD (77%); FOLTER (76%); SCHUSSWAFFEN (76%); SEXUALDELIKTE (75%); TÖTUNGSDELIKTE (75%); AL-QAIDA (72%); RETTUNGS- UND NOTFALLDIENSTE (72%); STAATSANWÄLTE (71%); PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (66%)

ABSCHIEBUNG Die Bundesregierung will Entschlossenheit zeigen und schiebt Hunderte Asylbewerber ab.
Bleibt der Rechtsstaat auf der Strecke?

Organization: AL-QAEDA (56%)

Industry: HUBSCHRAUBER (87%); FLUGCHARTER-DIENSTE (77%); STAATSANWÄLTE (71%)

Geographic: TUNIS, TUNESIEN (92%); WIESBADEN, DEUTSCHLAND (74%); BOCHUM, DEUTSCHLAND (55%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (59%); IRAK (79%); TUNESIEN (79%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: March 25, 2022

End of Document